

عقد اتفاق

حق استغلال جراج اسفل المول التجارى بدار ضباط المدفعية

انه في يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥ حرر هذا العقد بين كلاً من :-

١- طرف اول (مالك)

دار ضباط المدفعية ومقرها ٢٦ شارع الثورة بالمحافظة القاهرة ويمثلها السيد اللواء أ.ح / اسامه محمد كمال شهاوى بشر مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة.

٢- طرف ثانى (مستأجر)

شركة/ العاشر للإستثمار العقارى والتوريدات العمومية والمقاولات

ومقرها / ٣١ شارع حموده محمود أمام مدرسة الملك فهد / المنطقة الثامنة / مدينة نصر.

ويمثلها فى هذا العقد السيد / مازن منيب محمد تميم على

ويحمل رقم قومى / ٢٩٣٠٩٠١١٢٢٣٦٧٢ بصفته / مفوض بخطاب تفويض

وبعد ان أقر الطرفين بكامل اهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف فقد اتفقا فيما بينهما على بنود هذا العقد

تمهيد

ولما كان الطرف الاول يمتلك جراج اسفل المول التجارى ويرغب فى ازدهار أنشطة الدار وتطويرها لاستمتاع رواد الدار وتحقيق النفع المادى وذلك باستخدام المساحة المبينة اسفل المول لاستغلال الجراج وبعد قيام الطرف الثانى بعمل المعاينة اللازمة للموقع.

تقدم الطرف الثانى لاستغلال الجراج وحيث ان الطرف الاول هو احد الوحدات العسكرية التى تصدر لها تعليمات واوامر عسكرية من شأنها وقف وتأجيل او فسخ بنود العقد فيحق للطرف الاول وقف او تأجيل او فسخ هذا العقد دون توضيح او ذكر الاسباب للطرف الثانى .

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق واى مكاتبات متبادلة بين الطرفين فى هذا الشأن جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا ومتمما له .

وبعد ان إتخذ كلاً من الطرفين مقراً له فتعتبر المكاتبات المتبادلة بين الطرفين على العنوان المبين بصدد هذا العقد جزء لا يتجزأ من هذا العقد .

البند الثانى

اتفق الطرفان على حق استغلال الجراج باسفل المول التجارى وذلك لاستغلاله فى نشاط جراج ولا يجوز للطرف الثانى تغير النشاط المتفق عليه وفى حالة التغير يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون سابق انذار

البند الثالث

اتفق الطرفان على قيمة الايجار الشهرى بمبلغ ٨٢٥٠٠ جنية (فقط اثنان وثمانون الف وخمسمائة جنيها لا غير) + (مبلغ ١١٥٥٠ جنية) قيمة ضريبة القيمة المضافة + (مبلغ ٣٧٩٥٠ جنية) كهرباء ومياه باجمالى مبلغ ١٣٢٠٠٠ جنية (فقط اثنان وثلاثون الف جنيها لا غير)

١٠٨
ج.ع

طرف اول
التوقيع)



طرف ثانى
التوقيع)

البند الرابع

هذا العقد سنه واحده تبدأ من ٢٠٢٥ / ١٠ / ١٥ الى ٢٠٢٦ / ١٠ / ١٤ ويجوز تجديدها لمدة مماثلة اخرى بموافقة الطرفين بزيادة يتفق عليها في حينه.

البند الخامس

يلتزم الطرف الثاني بسداد ١٠% من القيمة الإيجارية للعقد كتأمين نهائي بمبلغ ١٥٨٤٠٠ جنيها (فقط مائة وثمانية وخمسون ألف واربعمائه جنيها لا غير) على ان تدفع بإحدى الطرق الآتية (نقدا - خطاب ضمان صادر من احد البنوك المصرية - شيك مقبول الدفع) ويتم الاحتفاظ بهذا التأمين حتى نهاية التعاقد ولا يعتبر العقد سارياً الا بعد سداد كامل قيمة التأمين .

البند السادس

أقر الطرف الثاني انه قد عاين العين موضوع العقد المعاينة النافية للجهالة طبقاً للقانون وقد حازت قبولة ويتعهد بالصيانة والعناية بها والانتفاع بها على النحو الذي لا يعرضه للخطر .
كما يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ النظافة العامة لكامل الجراج اسفل المول التجاري مع التزامه بتعيين افراد امن للحراسة لمدة ٢٤ ساعة وكذا اتخاذ كافة اجراءات الامن الصناعى للجراج اسفل المول التجاري.

البند السابع

الطرف الثاني مسئول مسؤولية كاملة امام جميع الجهات الخارجية الحكومية فى اتخاذ إجراءات مزاولة النشاط مثل (الضرائب العامة - ضريبة المبيعات - التأمينات الاجتماعية الخ) و عن اى اضرار تلحق بالغير داخل الجراج نتيجة مزاولة النشاط كما يعتبر الطرف الثاني مسئول عن جميع العاملين بالجراج دون ادنى مسؤولية على الطرف الاول .

البند الثامن

الطرف الثاني هو القائم بادارة وتشغيل الجراج الكائن بأسفل المول التجاري بالدار.

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الإيجار فى المدة المتفق عليها خلال الخمس ايام الاولى من كل شهر وفى حالة التأخير عن السداد يتم تحصيل مبلغ ٣٠٠ جنيها (فقط ثلاثمائة جنيها لا غير) عن كل يوم تأخير عن السداد .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بتقديم الموافقة الأمنية الصادرة له فور استخراجها من جهاز الامن الحربى ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه حال صدورها بالرفض دون ادنى مسؤولية على الطرف الاول .

البند الحادى عشر

يلتزم الطرف الثاني بسداد كافة الضرائب والرسوم خاصة موضوع التعاقد وكذلك اى غرامات او نزاعات قضائية للجهات المختلفة

البند الثانى عشر

اتفق الطرفان على انه فى حالة رغبة الطرف الثاني فى انهاء التعاقد وترك المكان قبل انتهاء مدة العقد بالكامل (سلة واحدة) يتم مصادرة التأمين النهائى لصالح الدار وتسليم العين محل العقد بالاضافة الى التجديدات ولا يحق له استرداد التجديدات ولا يحق له المطالبة باى تعويض عنها واتخاذ الاجراءات القانونية طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

طرف اول
التوقيع)

طرف ثانى
التوقيع)

البند الثالث عشر

تنتهاء مدة العقد يلتزم الطرف الثاني بتسليم العين محل العقد بالإضافة الى التجديدات ولا يحق له استرداد التجديدات ولا يحق له المطالبة بأى تعويض عنها

البند الرابع عشر

- يلتزم الطرف الثاني أثناء مدة سريان هذا العقد بالآتي:
- ١- الإلتزام باتباع تعليمات أمن دار ضباط المدفعية وتكون نافذة عليه وعلى تابعيه.
 - ٢- يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على النظافة العامة لموضوع العقد .
 - ٣- يلتزم الطرف الثاني بعدم وضع أى اشغالات امام المبنى موضوع العقد .
 - ٤- يلتزم الطرف الثاني بإجراء الصيانة الدورية للجراج.
 - ٥- يلتزم الطرف الثاني بعدم استخدام العين موضوع العقد في أى نشاط مخالف للنظام العام او الاداب العامة او في أى غرض مخالف للقانون او في أى غرض غير الغرض المخصص في هذا العقد .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع مصاريف التشغيل والصيانة اللازمة لغرض النشاط المؤجر من اجله

البند السادس عشر

يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا العقد .

البند السابع عشر

أى نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى هذا النزاع

البند الثامن عشر

حرر هذا العقد من نسختين تسلم للطرف الثاني نسخة و نسخة يتم الاحتفاظ بها مع الطرف الاول للعمل بموجبها .

التوقيع (ع.ع)
لواء أ.ح/ اسامه محمد كمال شهاوى بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة



التوقيع ()
الإسم /
رقم قومي /
١١٤٤٣٦٧٤